



BIURO EKSPERTYZ I OCENY SKUTKÓW REGULACJI
KANCELARII SEJMU

Warszawa, 17 stycznia 2025 r.

BEOS-2604/24

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. SPS-WP.020.300.15.2024

Data wpływu 21. 01. 2025

Pan

Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy – Kodeks karny
(druk sejmowy nr 908)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zmianami)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Zgodnie z uzasadnieniem projektu i deklarowanymi skutkami regulacji (DSR) problemem, którego rozwiązaniu służy proponowana ustawa, jest tzw. kłamstwo wołyńskie, pojmowane jako negowanie w przestrzeni publicznej zbrodni ludobójstwa dokonanej na Wołyniu i w sąsiednich rejonach przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery (OUN-B) i Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA) i innych ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką, a także innych zbrodni formacji ukraińskich wobec ludności polskiej.

Zdaniem Wnioskodawców przejawem głoszenia „kłamstwa wołyńskiego” jest polityka historyczna Ukrainy negująca fakt, w szczególności rozmiary ludobójstwa dokonanego przez OUN-B i UPA. Zdaniem Wnioskodawców „kłamstwo wołyńskie” głoszą w Polsce zarówno przedstawiciele najwyższych władz Ukrainy, jak i niektórzy obywatele Ukrainy lub obywatele polscy ukraińskiego pochodzenia, którzy „wygłaszają mowy i śpiewają publicznie w Polsce pieśni sławiące zbrodniarzy z OUN-B i UPA, w tym w szczególności Stepana Bandere”.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Projekt ustawy przewiduje nowelizację ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu¹ (art. 1 projektu ustawy) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny² (art. 2 projektu ustawy).

Zmiany w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu polegają na:

- 1) doprecyzowaniu zakresu przedmiotowego ustawy – zgodnie z projektem ustawa ma regulować ewidencjonowanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczenie, udostępnianie i publikowanie dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a także organów bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczących popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zbrodni członków i współpracowników OUN-B i UPA oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką (w obecnym stanie prawnym: zbrodni członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką);
- 2) zdefiniowaniu zbrodni członków i współpracowników OUN-B i UPA oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką – zgodnie z projektem ma nią być zbrodnia ludobójstwa polegająca na eksterminacji w szczególności ludności polskiej, żydowskiej, czeskiej, słowackiej, ormiańskiej i ukraińskiej dokonana na Wołyniu i w sąsiednich regionach II Rzeczypospolitej Polskiej, tj. na terenie województwa wołyńskiego, poleskiego, lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego i lubelskiego w latach 1943-1945, a także inne czyny popełnione w latach 1921-1950, polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności narodowości polskiej lub obywateli polskich innych narodowości.

Zmiany w ustawie – Kodeks karny polegają na doprecyzowaniu art. 256 § 1a przez wymienienie ideologii OUN-B i UPA, która doprowadziła do ludobójstwa na Wołyniu i w sąsiednich regionach w latach 1943-1945, jako objętej przepisem przewidującym karalność za publiczne propagowanie ideologii nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub ideologii nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 3 projektu ustawy).

¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 102.

² Dz. U. z 2024 r. poz. 17.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy podnoszą, że rozwiązania alternatywne były rozważane. Takim rozwiązaniem było obowiązujące w przeszłości brzmienie przepisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 17 stycznia 2019 r. (sygn. akt K 1/18; Dz. U. poz. 131) uznał jednak art. 1 pkt 1 lit. a i art. 2a tej ustawy za niezgodne z Konstytucją RP w zakresie, w jakim obejmowały zwroty: „ukraińskich nacjonalistów i”, „przez ukraińskich nacjonalistów” oraz „i Małopolski Wschodniej”. Trybunał orzekł, że zakwestionowane przepisy były niezgodne z wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP zasadą określoności przepisów prawa oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Ze względu na charakter projektowanej regulacji odstąpiono od analizy porównawczej.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1. Projektowane zmiany zmierzają do modyfikacji istniejących regulacji w zakresie definicji legalnej zbrodni ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką oraz zakładają zmianę art. 256 § 1a Kodeksu karnego³ poprzez odwołanie w jego treści do ideologii ukraińskiej formacji OUN-B i UPA, która doprowadziła do ludobójstwa na Wołyniu i w sąsiednich regionach w latach 1943-1945. Poza tym, projekt ustawy jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2019 r., sygn. K 1/18⁴, który uznał, że art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (dalej: ustawa o IPN)⁵, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dalej: ustawa nowelizacyjna z 2018 r.)⁶, w części obejmującej wyrazy „ukraińskich nacjonalistów i”, jest niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą określoności przepisów prawa i z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Ponadto, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 2a ustawy o IPN, definiujący zbrodnię nacjonalistów

³ Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz.U. z 2024 r. poz. 17.

⁴ Wyrok TK z 17 stycznia 2019 r., sygn. K 1/18, OTK-A 2019, nr 6.

⁵ Dz. U. z 2018 r. poz. 2032 i 2529.

⁶ Dz. U. 2018 r., poz. 369.

i ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, w części obejmującej wyrazy: „ukraińskich nacjonalistów i” oraz „przez ukraińskich nacjonalistów”, a także wyraz „i Małopolski Wschodniej”, jest niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadą określoności przepisów prawa i zasadą *nullum crimen sine lege certa* ujętą w art. 42 ust. 1 Konstytucji.

2. Przystąpienie do oceny skutków prawnych projektowanych regulacji należy poprzedzić wskazaniem, że ustawa nowelizacyjna z 2018 r. objęta zakresem działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, a także wprowadziła pojęcie zbrodni ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką uznając, że są to „czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950, polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności. Zbrodnią ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką jest również udział w eksterminacji ludności żydowskiej oraz ludobójstwie na obywatelach Rzeczypospolitej na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej”.

W zakresie tych rozwiązań Prezydent RP zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy nowelizacyjnej z 2018 r. z art. 2 oraz art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Wątpliwości Prezydenta RP wzbudziły regulacje zawarte w art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy o IPN (w części obejmującej wyrazy „ukraińskich nacjonalistów i”), art. 2a ustawy o IPN (w części obejmującej wyrazy „ukraińskich nacjonalistów” oraz wyrazy „i Małopolski Wschodniej”), a także art. 55a ustawy o IPN, który penalizował czyny polegające na publicznym i wbrew faktom przypisywaniu Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie prawa międzynarodowego oraz za zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub czyny polegające na rażącym pomniejszaniu odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni w inny sposób. Z uwagi na uchylenie art. 55a ustawy o IPN z dniem 17 lipca 2018 r., Trybunał Konstytucyjny na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym⁷ umorzył postępowanie w zakresie zarzutów podnoszonych względem uchylonego przepisu.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że definicja wyrażona w art. 2a ustawy o IPN uniemożliwia precyzyjne określenie, jakie wypowiedzi będą objęte treścią art. 55 ustawy o IPN. Jest to spowodowane tym, że ustawodawca posłużył się kilkoma pojęciami nieostrymi, co w praktyce uniemożliwia jednolitą wykładnię wskazanej definicji. Z jednej strony, Trybunał dostrzegł, że nie jest możliwe jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia „ukraińskiego nacjonalisty”, z drugiej zaś nie jest możliwe dokładne określenie, na gruncie kwestionowanych przepisów, granic geograficznych Galicji Wschodniej. Trybunał Konstytucyjny zaznaczył, że „ustawa o IPN nie

⁷ Dz. U. 2018 r., poz. 2072.

precyzuje, czy przez «ukraińskich nacjonalistów» należy rozumieć (tylko) zorganizowane struktury polityczne (np. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – ukr. Організація Українських Націоналістів) lub paramilitarne (np. Ukraińska Organizacja Wojskowa – ukr. Українська Військова Організація), których członkowie brali udział w czynach wymierzonych przeciwko władzom państwowym oraz ludności cywilnej, czy też – jak sugeruje Marszałek Sejmu w swoim stanowisku – każdego, kto utożsamiając się z ideami ukraińskiego ruchu narodowego w okresie II Rzeczypospolitej oraz w trakcie II wojny światowej i w okresie powojennym, działał przeciw Państwu Polskiemu i jego obywatelom”⁸. Zaniechanie precyzyjnego zdefiniowania pojęcia „ukraińskich nacjonalistów” prowadzi w ocenie TK do swobody w interpretacji typu czynu zabronionego z art. 55 ustawy o IPN, znacznie wykraczającej poza ramy dopuszczalne przez wymóg określoności normy karnoprawnej. To bowiem od ostatecznej interpretacji sądu, czy sprawcami danej zbrodni byli ukraińscy nacjonaści, będzie zależała odpowiedzialność karna za występki z art. 55 ustawy o IPN. Tymczasem z art. 42 ust. 1 Konstytucji wynika, że „podstawowe znamiona czynu zabronionego muszą zostać określone w ustawie w sposób odpowiadający pewnym minimalnym wymogom precyzji, tak aby adresat normy prawnej mógł zorientować [się] na podstawie samej tylko ustawy co do zasadniczej treści ustanowionego zakazu (zasada określoności regulacji z zakresu prawa represyjnego)”⁹. W wyroku z 21 lipca 2006 r., sygn. P 33/05¹⁰ Trybunał podkreślił, że dopuszczalność i zakres stosowania przepisów prawa karnego o charakterze blankietowym wyznaczone są przez zasadę określoności tych przepisów oraz zasadę wyłączności ustawy w sferze prawa karnego. W tym kontekście Trybunał wyraził tezę, że „przepisy karne (represyjne) o charakterze blankietowym, czyniąc zadość gwarancjom przewidzianym w art. 42 ust. 1 Konstytucji, powinny bowiem nie tylko określać podstawowe elementy, a więc podmiot, znamiona czynu zabronionego oraz rodzaj i wysokość kary, odsyłając jedynie w zakresie doprecyzowania niektórych z tych elementów do odrębnych przepisów, ale przede wszystkim respektować w zakresie odesłania do katalogu źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres odesłania musi być ściśle dostosowany do wyznaczonych przez Konstytucję granic kompetencji prawotwórczych organów władzy publicznej. Odesłanie nie może obejmować regulacji, które są wprowadzane na podstawie ustaw, jednak zakres udzielonych upoważnień ustawowych do ich wydania narusza konstytucyjne zasady stanowienia aktów normatywnych”. Trybunał Konstytucyjny dodał, że „nakazu określoności (*nullum crimen sine lege*) nie spełnia przepis ustawy karnej wówczas, gdy adresat normy prawnokarnej nie jest w stanie zrekonstruować, jedynie na jego podstawie, zasadniczych znamion czynu zabronionego. Przepis ustawy karnej musi stwarzać podmiotowi odpowiedzialności karnej realną możliwość takiej rekonstrukcji prawnokarnych konsekwencji zachowania. Jeśli wynik tego testu jest pozytywny, to dany przepis prawa represyjnego jest zgodny

⁸ Wyrok TK z dnia 17 stycznia 2018 r., K 1/18, OTK – A 2019, nr 6, pkt. 2.5.3.

⁹ Wyrok TK z 8 lipca 2003 r., sygn. P 10/02, OTK ZU 2003, nr 6/A, poz. 62.

¹⁰ OTK ZU nr 7/A/2006, poz. 83.

z zasadami *nullum crimen sine lege scripta* oraz *nullum crimen sine lege certa*. Zasady te gwarantują, jednakże, że odpowiedzialność karną może ponieść tylko sprawca czynu zabronionego przez ustawę, nie zaś, że ustawa taka będzie zawierała opis każdego możliwego zachowania, które wyczerpuje znamiona tego czynu”¹¹.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził także, że pojęcie „Małopolska Wschodnia” nie zostało zdefiniowane w ustawie o IPN. W wyroku z dnia 17 stycznia 2019 r., sygn. K 1/18, stwierdzono, że „obszar Małopolski jako polskiej krainy historycznej, obejmował dawne (z czasów I Rzeczypospolitej) województwa: krakowskie, sandomierskie i lubelskie. Jej wschodnia granica (w pewnym uproszczeniu) opierała się na linii: Siedlce – Budzyń – Radzyń – Czemierniki – Parczew – Puchaczów – Biskupice – Wysokie – Goraj – Biłgoraj – Rudnik – Głowów – Czudec – Niebylec – Dukla”¹². Dopiero w okresie zaborów (kiedy to, po likwidacji Księstwa Warszawskiego, Małopolska została podzielona pomiędzy Cesarstwo Austrii oraz Cesarstwo Rosji) zaczęła się zacierać świadomość dawnych granic, zaś w II Rzeczypospolitej z Małopolską próbowano utożsamiać cały obszar byłego Królestwa Galicji i Lodomerii w celu podkreślenia historycznych związków tych terenów z Państwem Polskim¹³. Jednakże współcześnie, w powszechnej świadomości, przez Małopolskę rozumie się albo krainę historyczną (znajdującą się w całości w obecnych granicach Państwa Polskiego), albo – w pewnym uproszczeniu – obszar obecnego województwa małopolskiego (istniejącego od 1 stycznia 1999 r.). Natomiast na określenie zbiorcze terenów przedwojennych województw lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego stosuje się w mowie powszechnej wymiennie terminy geograficzne: Galicja Wschodnia¹⁴ lub Kresy Południowo-Wschodnie¹⁵.

W konsekwencji Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wysoce niefortunna redakcja zaskarżonych przepisów uniemożliwia jednoznaczne określenie zakresu – w części przez nie statutowanym odnośnie do „ukraińskich nacjonalistów” i „Małopolski Wschodniej” – stosowania art. 55 ustawy o IPN. Z wyrażonej w art. 2 Konstytucji zasady państwa prawnego wynika bowiem nakaz przestrzegania przez ustawodawcę zasady poprawnej legislacji (w ramach tejże funkcjonuje zasada

¹¹ Wyroku z 9 czerwca 2010 r., sygn. SK 52/08, OTK ZU 2010, nr 5/A, poz. 50.

¹² Por. mapę „Małopolska w XVI w.”, [w:] Wielka encyklopedia PWN, t. 16, Warszawa 2003, s. 525.

¹³ Zob. np. H. Rutkowski, hasło „Małopolska”, [w:] Wielka encyklopedia PWN, t. 16, s. 525, za wyrok TK z 17 stycznia 2019 r., sygn. K 1/18, OTK-A 2019, nr 6.

¹⁴ Zob. np.: Z. Zaks, *Sprawa Galicji Wschodniej w Lidze Narodów (1920-1922)*, [w:] *Najnowsze dzieje Polski. Materiały i studia z okresu 1914- 1939*, t. 12, Warszawa 1967, s. 127 i n.; hasło „Galicja”, [w:] *Encyklopedia szkolna. Historia, WSiP*, Warszawa 1993, s. 132; A. Albert [W. Roszkowski], *Najnowsza historia Polski 1914- 1993*, t. 1, Warszawa 1995, s. 67, 71 i 72; M. Gaczkowski, *O politykę realną. Ukraińscy konserwatyści w Galicji Wschodniej wobec II Rzeczypospolitej (1923-1930)*, „Miscellanea Posttotalitarna Wratislaviensia” nr 1/2013, s. 39 i n.; *Kresy Rzeczypospolitej. Wielki młot Polaków*, «Polityka. Pomocnik Historyczny» nr 2/2015, s. 52, 53, 59, 60, za wyrok TK z 17 stycznia 2019 r., sygn. K 1/18, OTK-A 2019, nr 6.

¹⁵ (zob. np.: W. Sienkiewicz, hasło „kresy”, [w:] *Wielka encyklopedia PWN*, t. 14, Warszawa 2003, s. 572; *Kresy Południowo-Wschodnie pod okupacją sowiecką 1939-1941*, red. P. Chmielowiec, I. Kozimala, Rzeszów 2014; S. Koper, *Kresy Południowo-Wschodnie. Przewodnik historyczny. Polskie ślady*, Warszawa 2015, za wyrok TK z 17 stycznia 2019 r., sygn. K 1/18, OTK-A 2019, nr 6.

określoności przepisów prawa); nakaz ten jest funkcjonalnie związany z zasadami pewności i bezpieczeństwa prawnego oraz ochrony zaufania do państwa i prawa. Zasady te mają szczególnie doniosłe znaczenie w sferze wolności i praw człowieka i obywatela. Jako naruszenie wymagań konstytucyjnych oceniać należy tak niejasne i nieprecyzyjne formułowanie przepisu, które powoduje niepewność jego (potencjalnych) adresatów co do ich praw i obowiązków. Powoduje to bowiem stworzenie nazbyt szerokich ram dla organów stosujących ten przepis, które w istocie muszą zastępować prawodawcę w zakresie tych zagadnień, które uregulował on w sposób niejasny i nieprecyzyjny. Tym bardziej jest to niedopuszczalna sytuacja na gruncie zasad kreowania odpowiedzialności karnej. Ustawodawca nie może poprzez niejasne formułowanie tekstu przepisów pozostawiać organom mającym je stosować nadmiernej swobody przy ustalaniu w praktyce zakresu podmiotowego i przedmiotowego ograniczeń konstytucyjnych wolności i praw jednostki. W analizowanej kwestii posłużenie się pojęciami „ukraińscy nacjonałści” oraz „Małopolska Wschodnia” jest w takim stopniu niejasne i nieprecyzyjne, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż w praktyce ich stosowania (jako determinantów strony przedmiotowej czynu, o którym mowa w art. 55 ustawy o IPN) dojdzie do naruszenia określoności przepisów prawa (wywodzoną z art. 2 Konstytucji) oraz zasady *nullum crimen sine lege certa*, ujętej w art. 42 ust. 1 Konstytucji.

3. Projektodawca, mając na względzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2019 r. (sygn. K 1/18), proponuje zastąpienie terminu „zbrodnie ukraińskich nacjonalistów” określeniem „zbrodnie członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery (OUN-B) i Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA)” (art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy o IPN). Również w zakresie definicji zbrodni, ujętej w art. 2a ustawy o IPN, proponuje się tożsame zastąpienie. Dodatkowo proponowane przepisy likwidują błędy prawne poprzez wykreślenie z przepisów ustawy „zbrodni formacji ukraińskich kolaborujących z III Rzeszą” w latach 1925-1950, gdyż w okresie od 1925 do 1932 r. i od 1945 do 1950 r. nie istniała III Rzesza Niemiecka, a także zakładają zastąpienie terminu „Małopolska Wschodnia” określeniem „na Wołyniu i w sąsiednich regionach II Rzeczypospolitej Polskiej, tj. na terenie województwa wołyńskiego, poleskiego, lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego i lubelskiego”.

Zmianę tę, w kontekście realizacji zasady określoności przepisów prawa, należy ocenić pozytywnie, ponieważ usuwa ona wątpliwości interpretacyjne, które zostały zakwestionowane przez TK w wyroku 17 stycznia 2019 r., a tym samym zabezpiecza adresata normy prawnej przed zastępowaniem ustawodawcy w kształtowaniu materialnych treści prawa przez organ stosujący prawo. W trakcie procesu legislacyjnego należy zastanowić się, czy koniecznym jest dążenie do precyzyjnego wskazywania obszaru terytorialnego dokonywania zbrodni przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery (OUN-B), Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA) oraz członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką. Należy mieć na względzie, że wskazane zbrodnie były także popełniane poza obszarem Wołynia i Galicji

Wschodniej, czego przykładem było zamordowywanie 15 czerwca 1934 r. w Warszawie ministra spraw wewnętrznych II RP Bronisława Pierackiego przez członka OUN Hryhorija Maciejkę i udział Ukraińskiego Legionu Samoobrony w tłumieniu powstania warszawskiego¹⁶. Stąd też należy rozważyć posłużenie się terminem bardziej pojemnym i jednoznacznym tj. terytorium II Rzeczypospolitej w kontekście zbrodni dokonanych przez wskazane formacje.

Ponadto, proponowana nowa treść art. 2a jest sprzeczna wewnętrznie i budzi wątpliwości przy zestawieniu jej z treścią zaprojektowanego nowego brzmienia art. 1 pkt 1 lit. a. tiret 3 ustawy o IPN. Przepisy te mówią bowiem o zbrodniach OUN-B i UPA, a zarazem art. 2a wskazuje na „inne czyny popełnione w latach 1921–1950”. Problem stanowi jednak to, że OUN powstała dopiero w 1929 r., OUN-B – w 1940 r., a UPA – w 1942 r. W latach 1925–1940 ani OUN-B, ani UPA nie istniały, a więc nie można mówić o ich członkach ani współpracownikach. Nie jest zatem jasne, czy projektodawcy chodzi o czyny popełnione w tym czasie przez osoby, które później stały się członkami OUN-B lub UPA. Taka intencja generowałaby znaczne wątpliwości, gdyż sama późniejsza przynależność do radykalnych ukraińskich organizacji nie oznacza od razu, że działania podejmowane wcześniej miały tę samą motywację ideologiczną. Niektóre posunięcia ukraińskiego podziemia w okresie międzywojennym, jakkolwiek stanowiły formę stosowania przemocy, terroru lub innej formy naruszenia praw człowieka, mieściły się w zakresie standardowych metod działań o charakterze narodowowyzwoleńczym i podejmowały je nie tylko radykalne ukraińskie organizacje nacjonalistyczne.

Zastrzeżenia w zakresie proponowanej w art. 2a nowej definicji zbrodni polegają na zastosowaniu terminu „ludobójstwo” do określenia zbrodni dokonanych przez członków OUN-B i UPA. Nie jest bowiem jasne, o które znaczenie tego pojęcia chodzi. W polskim prawie zbrodnia ta została zdefiniowana w art. 118 Kodeksu Karnego. Jednocześnie jej definicje wyznacza szereg aktów prawa międzynarodowego, którymi związana jest RP, takie jak Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego czy Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Definicje ludobójstwa w prawie krajowym i międzynarodowym nieco się różnią. W tym drugim podaje się ponadto przykłady działań stanowiących formę takiej zbrodni.

Ponadto, nie jest zrozumiała relacja pomiędzy zakresem przedmiotowym zdania pierwszego i zdania drugiego w art. 2a oraz art. 1 pkt 1 lit. a ustawy o IPN. Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. a ustawy o IPN przedmiotowe zbrodnie to zbrodnie popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich, tymczasem w projektowanym art. 2a zdaniu pierwszym mowa jest o eksterminacji „w szczególności ludności polskiej, żydowskiej, czeskiej, słowackiej, ormiańskiej i ukraińskiej”, zaś w zdaniu drugim tego przepisu proponuje się posłużenie się

¹⁶ Ukraiński Legion Samoobrony należy postrzegać jako ukraińską formację kolaborującą z Trzecią Rzeszą Niemiecką. Z uwagi na to że była to tzw. melnykowska frakcja Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, nie stanowiła ona części Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery (OUN-B) oraz Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA), zob. szerzej M. Majewski, *Przyczynek do wojennych dziejów Ukraińskiego Legionu Samoobrony (1943–1945)*, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, nr 4, 295–327.

określeniem „jednostek lub grup ludności narodowości polskiej lub obywateli polskich innych narodowości”. Wskazany „chaos terminologiczny” powinien zostać usunięty poprzez usunięcie wtrącenia „w szczególności ludności polskiej, żydowskiej, czeskiej, słowackiej, ormiańskiej i ukraińskiej”.

4. Projekt zmiany art. 256 § 1a Kodeksu karnego poprzez odwołanie w jego treści do „ideologii ukraińskiej formacji OUN-B i UPA, która doprowadziła do ludobójstwa na Wołyniu i w sąsiednich regionach w latach 1943-1945”. Takie rozwiązanie nie wydaje się zasadne, gdyż *de lege lata* ideologia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcja Bandery (OUN-B) i Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA) mieści się w pojęciu zbiorczym „ideologii nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne”. Chodzi tu o każdą ideologię u podstaw których leży przekonanie o dopuszczalności użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne.

5. W ramach konsultacji społecznych projekt został oceniony niejednoznacznie. Część oceniających wskazała, że projektowane rozwiązania zasługują na akceptację, ponieważ następuje doprecyzowanie terminologiczne oraz zrównanie „ideologii banderowskiej z hitlerowską i sowiecką”¹⁷. Zostały wyrażone także głosy krytyczne, w ramach, których wskazuje się, że lepszym rozwiązaniem byłoby „prowadzenie rozmów bilateralnych”¹⁸ w celu szukania „pojednania” ze stroną ukraińską¹⁹. Podniesiono również, że „proponowana ustawa wpłynie na relacje w polskim społeczeństwie. Istnieje prawdopodobieństwo, że środowiska nieprzychylnie Ukrainie i Ukraińcom będą wykorzystywały tę sytuację do podsycania i wzmacniania niechęci do naszych wschodnich sąsiadów”²⁰.

6. Projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS) Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej²¹. Omawiany projekt był także przedmiotem opinii BEOS, sporządzonej w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu²².

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

Podmioty, na które w szczególności oddziaływać będzie akt w przypadku wprowadzenia proponowanych zmian:

¹⁷ ID ankiety: 9226, 9252, 9634 oraz 9634.

¹⁸ ID ankiety: 9282.

¹⁹ ID ankiety: 10087.

²⁰ ID ankiety: 10087.

²¹ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy – Kodeks karny (przedstawiciele wnioskodawców: poseł Przemysław Czarnek i poseł Zbigniew Bogucki)*, opinia z 11 grudnia 2024 r., BEOS-WPEiM-2595/24.

²² *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy – Kodeks karny (przedstawiciele wnioskodawców: poseł Przemysław Czarnek i poseł Zbigniew Bogucki) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia z 11 grudnia 2024 r., BEOS-WPEiM-2596/24.

- obywateli polskich, którzy mogą publicznie propagować treści uznane za ideologię Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcja Bandery (OUN-B) i Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA). Projektodawcy nie podjęli kwestii oszacowania liczby takich osób ani liczby możliwych tego rodzaju wystąpień.
- obywateli innych państw, którzy przebywając na terenie Polski będą propagować treści uznane za ideologię Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery (OUN-B) i Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA). Ze względu na tematykę projektu można spodziewać się, że przepisy dotyczyć będą w szczególności obywateli Ukrainy przebywających na terenie RP, jednak nie oszacowano liczby takich osób²³ ani nie wskazano też liczby wydarzeń, których potencjalnie dotyczyć mogą projektowane przepisy²⁴.
- Instytut Pamięci Narodowej jako podmiot wskazany w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ze względu na zadania nałożone na tę instytucję zgodnie z ustawą.

Wydarzenia, których apogeum miało miejsce w 1943 roku i które w debacie akademickiej i literaturze naukowej określane są m.in. jako „zbrodnia wołyńsko-galicyska”, „antypolska akcja OUN-UPA na Wołyniu i w Galicji Wschodniej”²⁵, zaś w sferze publicznej także jako „zbrodnia wołyńska” lub „rzeź wołyńska”²⁶, są obecnie istotnym elementem debaty publicznej. Masowa eksterminacja polskiej ludności cywilnej opisywana pod tymi nazwami uważana jest za jedno z najtragiczniejszych i najkrwawszych momentów polskiej historii czasu II wojny światowej. Pogląd ten jest udziałem znakomitej większości polskich historyków, choć nie wszyscy akcentowali je tak, jak czynili to przedstawiciele środowisk kresowo-narodowych²⁷.

Po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 r. na debatę wokół wydarzeń, mających miejsce w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w istotny sposób wpływają wydarzenia bieżące. Z tego powodu obecnie w Polsce za kluczowe wątki tej debaty uznaje się z jednej strony upamiętnienie ofiar zbrodni wołyńsko-

²³ W projekcie ustawy projektodawcy wskazali, że projekt „może pogorszyć stosunki z mniejszością Ukraińską w Polsce, ale jedynie z tą jej częścią, która nastawiona jest wobec Polaków nieprzychylnie i antagonistycznie”. W uzasadnieniu odwołano się do przykładu ministra spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleby, który podczas Campus Polska w Olsztynie w sierpniu 2024 r. wypowiadał się na temat wydarzeń z okresu II wojny światowej i okresu powojennego.

²⁴ W Polsce, jak wynika z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) przebywa obecnie 1,5 mln. obywateli Ukrainy.

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY (wg stanu na dzień 31 stycznia 2024 r.), Urząd ds. Cudzoziemców, <https://www.gov.pl/attachment/831fe2c9-ecbc-4c06-a9d5-7380e82457ea> [dostęp 16.01.2025 r.].

²⁵ Pojawiają się także określenia takie jak „antypolska akcja OUN-UPA” np. Konferencja IPN, *Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944. Fakty i interpretacje*, IPN, Warszawa 2002; Damian K. Markowski, „Antypolska akcja” OUN-UPA w Galicji Wschodniej 1943-1945, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2023.

²⁶ *Wybrane publikacje*, <https://zbrodniawolynska.pl/zw1/czytelnia/wybrane-publickacji/150,Wybrane-publickacje.html> [dostęp 16.01.2025 r.].

²⁷ Grzegorz Motyka, *Czy zbrodnia wołyńsko-galicyska 1943–1945 była ludobójstwem? Spór o kwalifikację prawną „antypolskiej akcji” UPA*, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2016, DOI: 10.35757/RPN.2016.24.15, <https://czasopisma.isppan.waw.pl/rpn/article/download/793/621/1470> [dostęp 16.01.2025 r.].

galicyjskiej²⁸, z drugiej zaś kwestie poszukiwań ofiar i przeprowadzenia ekshumacji „polskich ofiar UPA”²⁹. Te zagadnienia są kluczowym elementem działań dyplomatycznych państwa polskiego.

Badania przeprowadzone przez CBOS w lipcu 2023 r.³⁰, pokazały, że odnotowano zarówno ogólną, pozytywną zmianę stosunku Polaków do Ukraińców, a jednocześnie znaczny wzrost odsetka Polaków, którzy słyszeli o rzezi wołyńskiej. Piętnaście lat wcześniej słyszała o niej nieco ponad połowa badanych (59%), a w 2023 r. było to niemal całe społeczeństwo (92%). Tę zmianę przypisywano zwiększonej obecności Ukraińców w Polsce przyczyniającej się do częstszego poruszania w polskiej debacie publicznej tematów dotyczących Ukrainy. Jednocześnie wyniki badań CBOS z 2023 r., wskazały, że „pomimo częstszego przekonania, że wspólna historia raczej dzieli Polaków i Ukraińców, zdecydowana większość badanych uważała, że pojednanie między naszymi narodami jest możliwe (78%)”. O istotne zmianie w postrzeganiu trudnej i bolesnej przeszłości świadczył znaczący, 14-punktowy wzrost deklaracji o możliwości pojednania w stosunku do pomiaru przeprowadzonego pięć lat wcześniej, a więc jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie (wówczas odsetek ten wynosił 64%).

Zmiany widoczne w wynikach badań CBOS znalazły swoje odzwierciedlenie w treściach, jakie przedstawiono w trakcie konsultacji społecznych projektu ustawy. Zaznaczyć przy tym należy, że konsultacje społeczne zakończyły się 3 stycznia 2025 r., przed ogłoszeniem informacji na temat prac polsko-ukraińskiej grupy dotyczące ekshumacji polskich ofiar UPA³¹, a także przed wizytą w Polsce prezydenta Ukrainy, w trakcie której poruszano kwestie poszukiwań i ekshumacji wydarzeń mających miejsce na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (15 stycznia 2025 r.).

W trakcie konsultacji społecznych mniej niż połowa ich uczestników (18 na 40) w pełni zgodziła się z potrzebą wprowadzenie postulowanych w projekcie zmian. W komentarzach do ustawy i komentarzach do poszczególnych artykułów wskazywano na istotne, negatywne skutki przyjęcia przepisów w ich proponowanym brzmieniu, trudności związane z ich zastosowaniem w praktyce, czas (zwłaszcza bieżący kontekst), w jakim podejmowany jest temat zmiany przepisów. Zdaniem osób wypowiadających się w ramach komentarzy obecnie za kluczową należy uznać kwestię dialogu. Mając na uwadze te priorytety, uczestnicy konsultacji społecznych wypowiadający się szerzej w ankietach koncentrowali się głównie na potencjalnie konfliktogennych treściach zawartych w projektowanych przepisach, wskazując

²⁸ W tym kontekście mowa najczęściej o obywatelach II RP, zarówno narodowości polskiej, jak i innych narodowości, ale także osób z rodzin mieszanych, głównie polsko-ukraińskich.

²⁹ *Ministra kultury: trwają prace polsko-ukraińskiej grupy dotyczące ekshumacji polskich ofiar UPA*, <https://www.pap.pl/aktualnosci/ministra-kultury-trwaja-prace-polsko-ukrainskiej-grupy-dotyczace-ekshumacji-polskich> [dostęp 16.01.2025 r.].

³⁰ *Stosunki polsko-ukraińskie 80 lat po Wołyniu*, Komunikat z badań CBOS, Nr 83/2023, s. 3, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2023/K_083_23.PDF [dostęp 16.01.2025 r.].

³¹ *Ministra kultury: trwają prace polsko-ukraińskiej grupy dotyczące ekshumacji polskich ofiar UPA*, <https://www.pap.pl/aktualnosci/ministra-kultury-trwaja-prace-polsko-ukrainskiej-grupy-dotyczace-ekshumacji-polskich> [dostęp 16.01.2025 r.].

zwłaszcza na ich wpływ na podziały społeczne³² i radykalizację nastrojów³³. Osoby biorące udział w konsultacjach wyrażały także oczekiwania związane z aktualnymi potrzebami społecznymi, zwłaszcza potrzebą dialogu i pojednania w stosunkach polsko-ukraińskich³⁴. W komentarzach do proponowanych artykułów podnoszono także kwestię spójności obowiązujących przepisów z projektowanymi³⁵.

Odnosząc się do treści zawartych w komentarzach warto wskazać w szczególności na głosy wskazujące na postulaty dotyczące konieczności przeprowadzenia pogłębionych, obiektywnych badań historycznych dotyczących wydarzeń, do których odnoszą się proponowane zmiany³⁶; a także obawy o wpływ projektowanych przepisów na wolność słowa i rzetelność badań naukowych³⁷. Na kwestie te wskazano szerzej w części IX. OSR – *Inne skutki projektowanej ustawy*. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że proponowane przepisy wskazują na podziały, do jakich doszło w lipcu 1940, w wyniku których powstał OUN-B³⁸. Może to utrudnić realizację projektowanych przepisów, w odniesieniu do uczestników przynależących do innych formacji lub formacji określonych inaczej niż wymienione w projekcie ustawy.

Mając na uwadze skutki społeczne proponowanych zmian należy zwrócić uwagę na możliwą odmienność interpretacji przepisów prawa obowiązujących w Polsce i na Ukrainie, odnoszących się do postrzegania osób zaangażowanych w działania UPA i OUN³⁹. Powodować może to trudności w rozumieniu, interpretacji

³² Np. ID ankiety: 10087.

³³ *Proponowana ustawa porusza wiele istotnych dla polskiego społeczeństwa zagadnień. Zdecydowanie zgadzam się z wnioskodawcami, że sprawiedliwość dla rodzin ofiar rzezi wołyńskiej jest bardzo ważna. Równie istotne jest też poszanowanie historii i walka z jej zakłamywaniem. Mam wątpliwości, jednak czy takie zapisy w obecnej sytuacji nie zrujnują względnego spokoju społecznego i czy nie będą intensyfikować niepożądanego zjawiska radykalizacji nastrojów po obu stronach konfliktu.*

ID ankiety: 10274

³⁴ Np. *Skutki społeczne będą o wiele szersze niż opisane w uzasadnieniu projektowanej ustawy – wpłyną na pogłębianie podziałów w Polsce oraz na relacje polsko-ukraińskie w polityce. Dziś potrzebny jest dialog i dochodzenie do pojednania, a nie dzielenie i straszenie.* ID ankiety: 10087

³⁵ *Niezrozumiałe jest uściślanie zbrodni ukraińskich, a pominięcie uszczegółowienia zbrodni komunistycznych i nazistowskich.* ID ankiety: 8955. *Jeśli pomysłodawcy chcą uściślić jedną ideologię, to należy również uszczegółowić pozostałe wskazane w przepisie.* ID ankiety: 8955

³⁶ Np. *Mam wątpliwości co do treści tego projektu i czy dobre jest zrównanie tzw. kłamstwa wołyńskiego z innymi kłamstwami. Może lepiej żeby politycy nie zajmowali się już historią tylko zostawili to neutralnym ekspertom i historykom którzy powinni razem współpracować.* ID ankiety: 10286

Lepiej prowadzone (bezpartyjnie!) rozmowy bilateralne z zainteresowanymi stronami. ID ankiety: 9282

³⁷ *Powyższy projekt ustawy w większości jest dobry, jednak tworzy on pole do ograniczania wolności słowa w debacie, poprzez ustalenia zbyt niskiej zdaniem niektórych liczby ofiar. Ponadto proponowana ustawa w dalej nie rozwiązuje problemu jakim jest szacunek również dla ofiar polskich zbrodni w ramach "akcji odwetowej".* ID ankiety: 9427

³⁸ W literaturze przedmiotu wskazuje się na rozłam w OUN, w wyniku wydarzeń mających miejsce głównie w lipcu 1940 r. W jego wyniku powstały zwalczające frakcje, później odrębne organizacje partyjne: OUN-B lub OUN(b) określany także jako OUN-R lub OUN-SD (rewolucjoniści, banderowcy), skupiający zwolenników Stepana Bander oraz OUN-M (solidaryści, melnykowcy), skupiający zwolenników Andrija Melnyka. Np. Grzegorz Hryciuk, *Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948*, Toruń 2005, Wydawnictwo Adam Marszałek.

³⁹ *O statusie prawnym i upamiętnieniu bojowników o niepodległość Ukrainy w XX wieku* (Biuletyn Rady Najwyższej (WWR), 2015, nr 25, s. 190), <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-19/ed20150409#Text> [dostęp 16.01.2025 r.].

i stosowaniu projektowanych przepisów przez obywateli innych państw, w szczególności obywateli ukraińskich, a w efekcie do pogorszenia stosunków międzypaństwowych i społecznych, o czym mowa w części IX. OSR – *Inne skutki projektowanej ustawy*. W tym wymiarze należy zwrócić w szczególności uwagę na odmienność perspektyw i treści pojawiających się zarówno w polskiej literaturze przedmiotu jak i w ukraińskiej historiografii, literaturze edukacyjnej i popularnonaukowej. Istotne są tu zwłaszcza zbieżności i różnice poglądów na temat wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, mających miejsce w czasie II wojny światowej⁴⁰, a także reakcje na próby wspólnych działań na rzecz pojednania⁴¹. Polscy badacze przedmiotu zwracają tu zwłaszcza uwagę na różnice w postrzeganiu „problemu antypolskiej akcji w kontekście całej działalności UPA”. Jak zauważył Grzegorz Motyka odnosząc się do perspektywy badaczy ukraińskich: „Działania przeciwko Polakom na Wołyniu i w Galicji Wschodniej są traktowane jako jeden z epizodów tej organizacji. Z kolei dla Polaków jest to niewątpliwie najważniejszy fragment historii ukraińskiego podziemia”⁴².

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

W DSR wnioskodawcy wskazali, że projekt ustawy nie wywoła skutków gospodarczych. Tę ocenę należy uznać za właściwą, gdyż przedmiot projektowanej regulacji, odnoszący się do następstw historycznych wydarzeń z 1943 r., nie powinien mieć wpływu na działalność przedsiębiorstw, zachowania konsumentów i sytuację na rynku pracy.

W trakcie konsultacji społecznych jeden z respondentów wyraził opinię, że projekt zaostrzający stanowisko państwa polskiego wobec polityki historycznej związanej z relacjami z innym państwem może skutkować pogorszeniem relacji, w tym gospodarczych⁴³. Jest to słuszna uwaga, jednak ze względu na brak podobnych sytuacji w najnowszej historii gospodarczej Polski, trwający konflikt rosyjsko-ukraiński i dynamicznie zmieniającą się sytuację międzynarodową nie można przewidzieć, czy i w jaki sposób projektowane rozwiązania wpłynęłyby na liczbę obywateli Ukrainy pracujących w Polsce, wymianę handlową między Polską a Ukrainą i bezpośrednie inwestycje zagraniczne obu państw.

⁴⁰ Np. Stanisław Kulczycki, *Polska problematyka w ukraińskich badaniach historii OUN-UPA*, w: „Konferencja IPN, Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944. Fakty i interpretacje”, IPN, Warszawa 2002, s. 133 i n.

⁴¹ II komunikat historyków na temat stosunków polsko-ukraińskich. Komunikat został wydany pod auspicjami Ośrodka Karta, [DIALOG-polsko-ukrainski-PL-_i3-_sec.pdf](#) [dostęp 16.01.2025 r.].

⁴² G. Motyka, *Antypolska akcja OUN-UPA w ukraińskiej historiografii*, w: „Konferencja IPN, Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944. Fakty i interpretacje”, IPN, Warszawa 2002, s. 141 i n.

⁴³ ID ankiety: 8201.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Przedmiotowy projekt ustawy nie będzie wywoływał skutków finansowych dla sektora finansów publicznych.

Wprawdzie penalizacja wynikająca z doprecyzowania art. 256 § 1a przez wymienienie ideologii OUN-B i UPA jako objętej przepisem przewidującym karalność za publiczne propagowanie ideologii nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub ideologii nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne może pociągnąć za sobą koszty dla jednostek wymiaru sprawiedliwości, które są podmiotami sektora finansów publicznych, to jednak skala spraw z tym związanych nie jest możliwa do oszacowania. Stąd działania prowadzone w konsekwencji takiej penalizacji będą musiały zostać sfinansowane ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji dysponentów części budżetowych odpowiadających resortom wymiaru sprawiedliwości.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji dotyczących skutków finansowych projektowanych przepisów.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Uchwalenie proponowanych przepisów może wywołać skutki w sferze stosunków międzynarodowych.

Przyjęcie projektowanej ustawy może negatywnie wpłynąć na polsko-ukraiński dialog zmierzający do wznowienia poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie. W szczególności nowelizacja art. 256 KK i art. 2a ustawy o IPN może być wykorzystana jako argument przeciw podejmowaniu takich działań. Należy mieć na uwadze, że postulat rozwiązania kwestii wołyńskiej, który jest podnoszony przez Polskę, napotyka na obawy strony ukraińskiej, że Polska postrzega sprawy poszukiwań i ekshumacji ofiar rzezi dokonanych na Polakach na zachodniej Ukrainie jako wstęp do działań, które miałyby na celu doprowadzenie do usunięcia upamiętnień UPA i S. Bandery⁴⁴. Wydarzenia, które miały miejsce na Wołyniu i w Galicji Wschodniej podczas II wojny światowej, ciągle budzą żywe emocje w obu państwach, a spodziewany negatywny odzew strony ukraińskiej na projektowane zmiany ustawowe może zagrozić osiągnięciu porozumienia w kwestiach omawianych obecnie ze stroną ukraińską. Ma to znaczenie także z tego powodu, że, jak się wydaje, po przyjęciu *Wspólnego Oświadczenie Ministrów spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihi* w dniu 26 listopada 2024 r.⁴⁵ i ukonstytuowaniu się grupy roboczej w zakresie prowadzenia prac merytorycznych mających na celu osiągnięcie

⁴⁴ Na Ukrainie, gdzie podkreśla się zwłaszcza patriotyczny i niepodległościowy charakter działalności OUN i UPA, wzbudzić to może falę krytyki. Przepisy mogą też być odebrane jako potępienie samej ukraińskiej walki narodowyzwolenczej.

⁴⁵<https://poland.mfa.gov.ua/pl/news/wspolne-oswiadczenie-ministrow-spraw-zagranicznych-rzeczypospolitej-polskiej-i-ukrainy-radoslaw-sikorskiego-i-andrija-sybihi> [dostęp 16.01.2025 r.].

porozumienia w kwestiach historycznych⁴⁶ osiągnięto postęp, a przynajmniej uzyskano deklaratywną zgodę władz ukraińskich na poszukiwania i ekshumację polskich ofiar na Ukrainie⁴⁷. Rezultat ten był efektem miesięcy starań politycznych i dyplomatycznych.

Drugim elementem, który po wejściu w życie zaproponowanej ustawy może mieć wpływ na pogorszenie relacji międzypaństwowych, także społecznych, z Ukrainą, jest rozbieżność w postrzeganiu ideologii OUN-B i UPA w Polsce i Ukrainie. Zaproponowany projekt ustawy stawia tę ideologię na równi z ideologią faszystowską i komunistyczną. W Ukrainie bojownicy organizacji OUN-B i UPA są postrzegani natomiast jako uczestnicy walki narodowowyzwoleńczej⁴⁸. Przyjęcie ustawy może wzbudzić krytykę wśród ukraińskiego społeczeństwa i środowisk politycznych. Należy mieć na uwadze, że, w świetle trwającej inwazji Rosji na Ukrainę, przyjęcie ustawy w jej proponowanym kształcie może być postrzegane jako wspieranie rosyjskiej narracji propagandowej o nazistowskim charakterze władz w Kijowie. W tym kontekście podejmowanie obecnie kwestii masowych mordów Polaków na Wołyniu może być traktowane jako efekt ingerencji Rosji w badania naukowe i dyskurs publiczny⁴⁹.

Trzecią kwestią, dotyczącą wpływu projektowanej regulacji na stosunki polsko-ukraińskie, jest sprawa wolności badań naukowych. Wejście w życie proponowanej ustawy może wywołać obawy po stronie naukowców polskich i ukraińskich, dotyczące pociągania ich do odpowiedzialności karnej w przypadku, gdy efekt ich badań naukowych i idące za tym wypowiedzi będą przedstawiały inną interpretację zbrodni wołyńskiej niż prawnie dopuszczalna. Zarówno po stronie polskich, jak i ukraińskich badaczy może pojawić się obawa o uznanie wyników ustaleń naukowych w zakresie liczby ofiar zbrodni lub jej kwalifikacji jako ludobójstwa jako propagowanie ideologii OUN-B lub UPA lub negowanie zbrodni

⁴⁶ dwustronna grupy robocza pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Ministerstwa Kultury i Komunikacji Strategicznej Ukrainy.

⁴⁷ O postępach prac informowali w dn. 10 i 11 stycznia br przedstawiciele władz polskich i ukraińskich. Np. *Ekshumacje na Wołyniu. Ukraiński wiceminister ogłosił wymianę ważnych dokumentów*, <https://www.rp.pl/polityka/art41668591-ekshumacje-na-wolynium-ukrainski-wiceminister-oglosil-wymiane-waznych-dokumentow> [dostęp 16.01.2025 r.].
Ekshumacje ofiar UPA. Wróblewska: trwają prace, <https://polskieradio24.pl/artykul/3469658,ekshumacje-ofiar-upa-wroblewska-trwaja-prace> [dostęp 16.01.2025 r.].

⁴⁸ *Ustawa o statusie prawnym i uczczeniu pamięci uczestników walk o niezależność Ukrainy w XX wieku, Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 25, ст.190)*, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/314-19?lang=uk#Text> [dostęp 16.01.2025 r.].

Jak zapisano w analizie ustawy Ośrodka Studiów Wschodnich z 15 kwietnia 2015: *Ustawa o uczestnikach walk o niezależność Ukrainy zawiera obszerną listę organizacji politycznych i wojskowych, członkowie których są uznawani za „bojowników o niezależność Ukrainy”, nie określa jednak statusu samych tych organizacji*, Tadeusz A. Olszański, *Analizy, Ukraina: ambitne ustawy dekomunizacyjne*, <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-04-15/ukraina-ambitne-ustawy-dekomunizacyjne> [dostęp 16.01.2025 r.].

⁴⁹ G. Motyka, *Jeśli rosyjska FSB nagle publikuje dokumenty z Wołynia z 1943 roku, to na pewno ma w tym jakiś cel*, <https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,31494876,jesli-rosyjska-fsb-nagle-publikuje-dokumenty-z-wolynia-z-1943.html> [dostęp 16.01.2025 r.].

dokonanych na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Przyjęcie ustawy może także wzmocnić zarzuty części ukraińskiego środowiska naukowego, że strona polska nie jest otwarta na jakąkolwiek debatę naukową i przyjmuje jedynie własne stanowisko jako możliwe do zaakceptowania (z uwagi na fakt prawnej ochrony na terenie RP).

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projektowana ustawa nie wprowadza zmian w zakresie obciążeń administracyjnych.

XI. Konkluzja

Projektowane zmiany zakładają modyfikację istniejącej regulacji dotyczącej definicji legalnej zbrodni ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką. W tym zakresie stanowią propozycje wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2019 r. (sygn. K 1/18), w którym zakwestionowano posłużenie się w ustawie o IPN pojęciami: „zbrodni ukraińskich nacjonalistów” i „Małopolski Wschodniej”. W trakcie procesu legislacyjnego należy rozważyć posłużenie się terminem „terytorium II Rzeczypospolitej” na określenie obszaru terytorialnego dokonywania zbrodni przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery (OUN-B), Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA) oraz członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką. Nie jest natomiast zasadna zmiana art. 256 § 1a k.k. W klauzuli generalnej „ideologia nawołująca do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne” mieści się także ideologia ukraińskiej formacji OUN-B i UPA, która doprowadziła do ludobójstwa na Wołyniu i w sąsiednich regionach w latach 1943-1945.

W zakresie skutków społecznych projektowana ustawa rozpatrywana jest w perspektywie bieżących wydarzeń i aktualnych potrzeb, które koncentrują się wokół poszukiwań i przeprowadzenia ekshumacji polskich ofiar wydarzeń mających miejsce w czasie II wojny światowej na terenie Wołynia i Galicji Wschodniej. Choć zmiany dotyczące doprecyzowania istniejących przepisów są oczekiwane, to w komentarzach do projektowanej ustawy i jej poszczególnych artykułów uczestnicy konsultacji społecznych wyrażali także obawy o sposób realizacji projektowanych przepisów i negatywne skutki przyjęcia regulacji w ich proponowanym brzmieniu. Uwagę zwracano w szczególności na konfliktogenne treści zawarte w projektowanych przepisach, kontekst proponowanych zmian, spójność nowych przepisów z już istniejącymi, wpływ zmienianych przepisów na badania naukowe. Uczestnicy konsultacji wyrażali także oczekiwania związane z potrzebą dialogu i pojednania.

Mając na uwadze skutki społeczne proponowanych zmian należy zwrócić uwagę na odmiennność przepisów prawa obowiązujących w Polsce i na Ukrainie, sposób przedstawiania OUN i UPA w ukraińskiej historiografii, edukacji czy prawie, a także kwestie związane ze stosowanym nazewnictwem ukraińskich organizacji.

Projektowana regulacja nie wywoła skutków gospodarczych.

Proponowany projekt ustawy nie będzie wywoływał skutków finansowych dla sektora finansów publicznych.

Uchwalenie proponowanych przepisów może wywołać skutki w sferze stosunków międzynarodowych dotyczących relacji polsko-ukraińskich w zakresie porozumienia ws. ekshumacji ofiar, postrzegania ideologii OUN-B i UPA oraz wolności badań naukowych.

Autorzy:

Bartosz Pawłowski, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Angelina Tazuszel, specjalista w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI)

prof. dr hab. Andrzej Sakowicz, ekspert ds. legislacji (pkt V, XI)

dr Marta Karkowska, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, XI)

dr Adrian Grycuk, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, XI)

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, specjalista ds. finansów publicznych (pkt. VIII, XI)

dr Adam Dudzic, specjalista ds. obsługi prawnej (pkt. IX, XI)

Stanowisko BEOS zostało skonsultowane z Ośrodkiem Studiów Wschodnich.

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

Deskryptory bazy REX: projekt ustawy, OSR, Instytut Pamięci narodowej, Kodeks karny

Weryfikacja: Tomasz Jaroszyński (pkt I-III), Dobromir Dziewulak (pkt IV), Izabela Bień (pkt VI), Piotr Russel (pkt VII), Monika Korolewska (pkt VIII), Piotr Chybalski (pkt I-III, V, XI), Marta Karkowska (całość), Adam Dudzic (całość)